

Droit Constitutionnel : Semestre 2

– Les bases constitutionnelles d'un Etat de droit –

Plan :

Chapitre 1 : L'Etat

Chapitre 2 : La Constitution

Chapitre 3 : Les régimes politiques

Chapitre 1 : l'Etat

Introduction :

Dans l'Histoire humaine il n'y a **pas de société humaine qui puisse durablement exister sans avoir un Etat.**

On va évoquer les **conditions juridiques et politiques** de l'existence de l'Etat, des formes de l'Etat, ect. En général, **l'Etat est solide du point de vue de sa durée** (plus long que l'existence humaine, sur plusieurs siècles). Il y a beaucoup d'Etats qui ont plusieurs siècles d'existence. Il y a très généralement une **certaine continuité de l'Etat.** (par exemple aux temps des Rois, « le Roi est mort, vive le Roi »). Mais ainsi, l'Etat est-il éternel ? Pour durable qu'il soit, **l'Etat est mortel**, même ceux qui paraissent être les plus solides.

Il y a toujours la volonté de reconstruire l'Etat. Il peut se transformer profondément, changer de mode de gouvernance (démocratie, monarchie etc).

De plus, **l'Etat n'est pas incarné par une seule personne**, comme le disait Louis XIV « l'Etat c'est moi ». En revanche, l'Etat, c'est nous, le peuple. Dans notre **démocratie, le peuple est la source de la souveraineté.**

Ces dernières années, on a estimé que l'Etat devait être de plus en plus présent dans la vie civile. Cependant cela prive aussi les individus de leurs libertés.

Depuis ces dernières décennies, il y a eu un **développement considérable du nombre d'Etat** sur notre planète. Le critère pour décompter les Etats existants est de regarder les Etats membres de l'ONU (193 aujourd'hui). Lorsque l'ONU a été créé, il y avait 51 Etats membres.

Le phénomène premier de cette augmentation : la **décolonisation**. → la plus part des grands Etats (France, Angleterre, Espagne, Italie etc), possédaient des territoires qu'ils avaient conquis et qui relevaient de leur souveraineté. → Puis naissance du **principe des peuples à disposer d'eux-même**. Chaque peuple a le droit de se gouverner, et non pas de subir une puissance étrangère.

Il y a ensuite eu la **chute de l'URSS** qui a amené à la création de nombreux Etats.

Le dernier Etat créé, le Soudan, était partagé par de grandes guerres civiles entre les populations du Nord et du Sud. On a fini par faire le constat que cet Etat n'était plus viable en tant que tel, l'accord entre les différentes parties. On a divisé le Soudan, le Nord est resté le Soudan, et le Soudan du Sud. Il est donc le 193 Etats reconnu par l'ONU.

La notion d'Etat relève certes du droit Constitutionnel mais c'est aussi une **notion de droit international.**

Le **critère fondamental de l'Etat est la souveraineté**. Cette dernière doit être normalement pleine et entière, elle **ne se partage pas**. Sans ça, l'Etat s'affaiblit très vite, comme certains Etats dans le monde. Il y a également des **puissances concurrentes** qui viennent fragiliser l'Etat. L'Etat peut aussi se fragiliser du fait d'autres pouvoirs que le pouvoir politique : le pouvoir économique par exemple, ou encore le pouvoir religieux, des clans des mafias, etc.

Section 1 : Les conditions juridiques et politiques de l'Etat

Pour qu'un Etat soit considéré comme tel il faut réunir certaines conditions.

L'Etat est une personne morale de droit public. C'est la personne morale la plus importante. Ensuite il y a la régions, la commune etc.

Une personne morale de droit public n'est pas une personne physique, elle regroupe plusieurs personnes physiques dans une structure qui a un but déterminé, l'intérêt général.

Il existe cependant des personnes morales de droit privé (associations, syndicats, etc), qui eux, ne recherche pas spécifiquement l'intérêt général.

3 conditions pour qu'il y ai un Etat :

- > Un territoire
- > Une population
- > Une souveraineté

1/ Le territoire

Par définition, tout Etat dispose d'un territoire bien identifié, il est délimité par des frontières terrestres et/ou maritimes. Ces frontières sont aussi aériennes (tout Etat a un espace aérien au dessus de son territoire sur lequel il est souverain). Chaque Etat a un territoire plus ou moins étendu (par exemple avec les Etats-Unis ou Monaco, le Vatican etc). Ces Etats ont donc été reconnus par la société des Etats en tant que tel et admis à l'ONU.

Principe juridique fondamental : l'intégrité du territoire -> le territoire doit être protégé dans son intégrité. Les frontières sont en principe intangibles.

Dans le cas de la Russie qui souhaite récupérer le territoire Ukrainien, elle méconnaît par cet acte le droit international.

Dans la société internationale, chaque fois que l'intégrité d'un territoire est méconnu, cela regarde tous les Etats.

Dans la Constitution de 58 il y a 3 dispositions qui évoquent l'intégrité du territoire :

-> Article 5 « le Président de la République veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la constitution de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ».

-> Confirmé par l'article 16 sur les pouvoirs de crise « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, le fonctionnement des institutions.... ».

Si l'intégrité du territoire est menacé de façon grave et immédiate le Président de la République peut prendre les pouvoirs expéditionnels.

-> Article 89 qui évoque la révision de la Constitution. « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ».

La Constitution est celle de la France, un pays indivisible, et ne peut donc pas être celle d'une France divisée dans son territoire.

Cependant on ne peut pas nier que le principe de l'intégrité du territoire subit ici ou là des entorses. Un principe doit être très souvent confronté à d'autres principes qui peuvent être contraire. Par exemple, dans le cas de l'intégrité du territoire, le principe qui serait en opposition serait le principe des peuples à disposer d'eux-même, le droit à l'autodétermination.

Exemple des exceptions au principe de l'intégrité du territoire : la sécession de territoire.

→ 2 conditions pour qu'il y ai le départ d'une partie de la population « sécession » :

1/ Accord de l'Etat concerné pour laisser partir une partie de la pop

2/ La volonté formelle de la population (vote d'au moins la majorité de la population), consultation par l'Etat concerné des populations concernées.

On a révisé en 1998 la Constitution pour la Nouvelle Calédonie :

→ Donner bcp plus d'autonomie à la NC et pour offrir à la pop calédonienne la possibilité de choisir son destin.

On a même créé un titre spécial dans la Constitution, titre 13 « disposition transitoire relative à la NC ». Tout ce qui est dans ce titre est contraire au reste de la Constitution. + organisation de 3 référendum pour que la population puisse choisir son destin, ces référendums étaient prévus à des échéances et le peuple a majoritairement choisi de rester français.

L'ONU établit une liste des territoires non autonomes qui auraient vocation, selon elle, à être décolonisés. Dans cette liste se trouvent deux territoires français, la NC et la Polynésie Française.

La Corse est une collectivité territoriale de la République française mais plus autonome que la région PACA par exemple.

Tous les territoires du monde font l'objet d'une appropriation étatique, sauf l'Antarctique. Il dispose d'un statut international, établi un traité du 1 décembre 1959 qui interdit toute revendication territoriale d'un Etat quel qu'il soit sur l'Antarctique, c'est également un territoire démilitarisé → il est destiné à la recherche scientifique et météorologique.

2/ La population

La population est l'ensemble des individus qui vivent de façon fixe, sédentaire, sur le territoire d'un Etat.

On ne peut pas se contenter d'un simple espace géographique. Il faut aussi introduire la volonté des individus. Une population doit constituer une Nation.

Une nation est un groupement d'individus (femmes et hommes) que réunissent des liens à la fois matériels et spirituel et qui ont manifesté à différents moments de leur histoire la volonté de vivre ensemble.

Il y a des critères juridiques de la nation : il y a 2 approches philosophiques de la nation :

→ l'approche des philosophes allemands qui considère que la nation résulte avant tout de critères objectifs : le lien géographique de la population avec le territoire, la religion, la langue (art 2 : la langue de la République est le français), la race, etc

→ En France, et dans bcp de pays, on privilégie une conception bcp plus suggestive de la nation, ce qui fait la nation c'est la volonté des individus qui la compose de « faire nation ».

Ernest Renan, historien et philosophe français, est connu pour une conférence à la Sorbonne à l'Université de Paris en 1882, « une nation c'est une ame, un principe spirituel, une nation c'est une grande solidarité, il y a deux aspects principaux dans cette solidarité ; d'une part, la possession en commun d'un riche leg de souvenir, (passé commun), d'autre part, le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Une nation c'est avoir fait de grandes choses ensemble dans le passé, et vouloir en faire encore ».

Etat de nation, bcp d'Etat dont la France s'identifie à une seule nation. = principe de nationalité.

Il peut aussi y avoir des Etats multinationaux au sein desquels il y a plusieurs nations. Il peut aussi y avoir une nation qui n'est pas parvenue à construire son territoire propre.

3/ Le pouvoir / la souveraineté

Troisième condition d'existence de l'Etat : il faut que l'Etat incarne un pouvoir souverain

L'Etat doit incarner un pouvoir souverain, dans le territoire qui est le sien, l'Etat doit être le seul à détenir le pouvoir souverain → pouvoir entier, indivisible

Le pouv souverain est un pouv de contrainte qui pèse sur l'individu, elle procède de la norme de l'Etat.

L'Etat a le monopole de la contrainte organisée.

Il y a des forces concurrentes de l'Etat :

- grandes entreprises internationales mais elles n'exercent pas de souveraineté
- religions
- forces paramilitaires concurrentes de l'armée de l'Etat

Il peut y avoir des transferts de souveraineté. Il y a 27 pays européens qui ont consentis au transfert et à la limitation de souveraineté dans certains pays.

Le **principe de non-ingérence** : aucun autre Etat ne doit s'immiscer dans les affaires d'un Etat, sauf s'il se trouve en cause le droit humanitaire (crime contre l'humanité etc). Une pop sur un territoire mais qui n'a pas vocation à former une nation ne constitue pas une souveraineté.

On considère en France qu'il n'y a qu'un seul peuple français. Jurisprudence du 9 mai 1991 « décision peuple Corse ». Au sens de notre Constitution, il n'y a dans la République française qu'un seul peuple, celui du peuple français.

Convention de Montevideo, 1933, convention sur les droits et les devoirs des Etats, il définit les critères de l'Etat et de la souveraineté. Texte partiel qui concerne peu d'Etats, pas la France, mais résume les critères de la souveraineté. Pour qu'il y ait un Etat il faut une pop permanente, un territoire défini, mais également un gouv doté de la capacité à nouer les relations avec d'autres Etats. Elle rajoute aussi les principes qui régissent les Etats dans le monde. Il y a un principe dans la société inter d'égalité juridique des Etats, de règlement passif des différends, et le principe d'inviolabilité du territoire étatique.

Section 2 : les formes de l'Etat

1/ Etat unitaire

Etat qui comporte qu'un seule structure de pouv, un seul appareil d'Etat, doté de la plénitude de compétence politique et juridique sur l'ensemble du territoire. Il est seul a assumer les responsabilités dans l'ordre interne et international. -> il y a une seule loi, un seul peuple, une seule souveraineté, etc. Seule la rep française peut faire la loi.

Auj un Etat est viable en pratiquant la décentralisation et la déconcentration, depuis 2003, la constit de 58 dit que l'organisation de la France est décentralisée.

CM3 : 27/01/2025

L'Etat unitaire est celui qui, au plan interne, ne partage sa souveraineté avec aucune autre structure. La République Française ne partage en aucune manière sa souveraineté avec les collectivités territoriales. Ces dernières sont délégataires de compétence administrative, elles n'ont pas de compétence politique.

L'Etat unitaire est donc centralisé, il exerce a peu pres toutes les compétences à partir de la capitale (peut réaliste aujourd'hui). -> Article premier Constit, la France est une République décentralisée.

° Déconcentration : fait de faire assumer par des représentants de l'Etat répartis sur le territoire national, des compétences administratives de l'Etat. -> ce n'est plus uniquement le Ministre qui prend des décisions, il y a aussi des représentants locaux. (on peut parler d'agents déconcentrés, le principal est le Préfet mais il y a aussi le Recteur d'Académie qui est important).

-> Les représentants locaux de l'Etat sont nommés et peuvent être révoqués à tout moment. Ces derniers doivent également rendre compte (communiquer, plusieurs fois par jour). Ils doivent être totalement transparent avec le gouvernement (politiquement, entre- autre). Art 72 et suiv de la Constit : indique le rôle des préfets pour contrôler les actes des collectivités territoriales. « Dans les départements des collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat exerce le contrôle administratif et le contrôle du respect des lois. »

° Décentralisation : consiste à confier des compétences administratives à des collectivités dotées, comme l'Etat, de la personnalité morale, et pourvue de leur propre organe de décision. Ces représentants sont élus (ex : conseil municipal et maire,). En France, les collectivités territoriales sont les communes les régions et les départements. Ces élus agissent au nom d'une collectivité, qui dispose de la compétence administrative. La décentralisation s'est développée à partir du 19e siècle (acquiert la personnalité morale etc). La dernière grande étape de décentralisation date du début des années 80. Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions.

La loi du 2 mars 1982 :

* Premier volet de la loi : suppression de la tutelle que l'Etat exerçait sur les collectivités territoriales -> remplacé par un contrôle administratif (n'est plus un contrôle d'opportunité). -> suppression du contrôle a priori et remplacement par un contrôle a posteriori

* Deuxième volet :

Création en 1982 d'une nouvelle collectivité territoriale → la région

En France il y a des régions mais on ne pratique pas l'autonomie régionale car contraire au principe d'indivisibilité (selon nous) mais l'Italie, l'Espagne ou le Royaume Uni donnent des compétences importantes aux régions.

2/ Etat fédéral

Division de la souveraineté. Compose son territoire avec des entités fédérées, politiques, qui détiennent une part de la souveraineté. → Inde, Australie, Argentine, Brésil, Canada
Cela vient du fait que les Etats fédérés étaient originellement des Etats unitaires, ils ont décidé de se rapprocher et s'unir pour mettre en place des politiques communes.

Fédéralisme par association → Constitution de 1787 consacre l'Etat fédéral aux Etats Unis
Fédéralisme par dissociation → L'Etat fédéral qui procède une forme de désagrégation d'un ancien Etat unitaire (Ex : URSS à Russie)

Dans un Etat fédéral, il y a superposition de deux ordres juridiques avec leur propre rationalité. Il y a des autorités politiques de l'Etat fédéral (Président, Congrès,...) mais aussi des autorités politiques de l'Etat fédéré (gouverneur, assemblées, ...)

CM4 : 3/02/2025

Georges Scelle → internationaliste, il a écrit un manuel de droit international et dégage deux lois du fédéralisme :

- le principe d'autonomie (au sens d'autonomie des Etats fédérés), chaque Etat fédéré dispose de ses propres organes de gouvernance (son propre pouvoir exécutif, propre parlement, etc), et a des compétences qui lui sont garanties par la Constitution de l'Etat fédéral (qu'il va exercer librement).
- le principe de participation en vertu duquel les Etats fédérés doivent participer aux instances fédérales (instances fédérales ne sont pas déconnectées). Ils vont y participer de plusieurs façons : représentation au sein d'une des chambres du Parlement (le Congrès aux US). Dans un certain nombre d'Etat fédéraux, la désignation du chef de l'Etat se fait également avec les Etats fédérés. (comme aux US).

L'Etat fédéral partage donc une partie de sa souveraineté (le pouvoir normatif entre autre) avec les Etats fédérés.

3/ Les autres unions d'Etat :

Historiquement, l'union d'Etat était une union personnelle, des Etats avaient à leur tête le même roi, le même monarque (ex : les Pays Bas, l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre, etc).

1/ Les Confédérations d'Etat → le principe est que l'on décide à l'unanimité des Etats.

2/ Le cas spécifique de l'Union Européenne : ce n'est pas un Etat, il n'y a pas de territoire Européen propre distinct du territoire des Etats membres, pas de population proprement

européenne, chaque Etat suit sa propre Constitution. Cependant on a conféré à l'Union Européenne le pouvoir de battre monnaie. De plus, le projet d'une Constitution Européenne a été rejeté en 2005 par référendum. En 2007 il y a eu le traité de Lisbonne qui reprend un certain nombre des éléments présents initialement dans le projet Constitutionnel. Ex: renforcement de l'exécutif européen avec une présidence assurée par la même personnalité pendant 2 ans et demi (av 2 mois), consécration d'une représentation diplomatique de l'UE, renforcement des cas, des domaines, dans lequel l'UE prend ses décisions à la majorité et non plus à l'unanimité.

Chapitre 2 : La Constitution

Un Etat ne peut pas exister sans Constitution, soit écrite (comme en France), soit non écrite (comme au Royaume-Uni), faite de jurisprudence etc.

Article 16 déclaration de 1989 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution ».

Section 1 : La notion de Constitution

Section 2 : l'élaboration et la révision de la Constitution

Section 3 : la construction

Section 1 : La notion de la Constitution

Constitution = un esprit, des institutions, une pratique (Cf Général de Gaulle)

Deux def de la constit :

Définition matérielle : consiste à appréhender la Constitution par son objet et son contenu → La Constitution c'est le texte fondamental contenant l'ensemble des règles relatives à la désignation des gouvernants, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs public ainsi qu'aux droits et aux devoirs des citoyens.

Définition formelle : consiste à s'intéresser à la Constitution en regardant sa forme et les modalités de sa formation → Texte très généralement écrit, d'aspect solennel dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle des lois et ne peuvent être élaborées que par une autorité spécialement habilitée que l'on appelle le constituant.

Le Constituant devrait être le peuple puisque c'est le peuple qui est souverain. Mais complexe à 70 millions...

Formule de compromis entre le fait de désigner des représentants et de faire la constitution sois-même :

→ Désigner des députés qui ont pour mission spécifique d'élaborer la Constitution
= assemblée constituante

→ Faire rédiger le texte par des comités et le faire ensuite approuver par le peuple

Ce qui différencie la Constit et la loi : la Constitution ne peut pas être faite par la même autorité que la loi et la même procédure. Le Parlement vote essentiellement les lois selon une procédure législative.

Art 16 DDHC qui dispose qu'il faut une Constitution écrite.

Les schémas constitutionnels se ressemblent bcp : séparation des pouvoirs, garantie des droits individuels, contrôle des constitutionnalité des lois par une juridiction suprême indépendante, etc.

La quasi la totalité des dictatures du monde sont déguisées comme des démocraties.

(Constitution Russe qui a la même construction que la notre, suivant le schéma de l'Etat de droit)

Etat de droit = Etat dans le quel les gouvernants sont eux-même limités par le droit et un Etat dans lequel cette limitation vaut aussi pour le Parlement.

Section 2 : l'élaboration et la révision de la Constitution

Seul le pouvoir constituant peut faire ou réviser la Constitution, ça ne peut pas être le législateur.

1/ L'élaboration de la Constitution par le pouvoir originaire

Coup d'Etat : 5 nov 1799 Général Bonaparte pour ensuite créer une nouvelle Constitution

2 décembre 1851 : Nouvelle Constitution

On ne peut pas faire une constitution sans faire appel, plus ou moins directement, au peuple souverain.

Comment ?

→ Demander au peuple d'élire une assemblée constituante. Les députés constituants sont plusieurs centaines, ils discutent beaucoup, longtemps.

En 1958 il n'y a pas eu d'assemblée constituante

2/ La révision de la constitution par le pouvoir constituant dérivé

4 oct 58 titre 16 → « De la révision » = comporte un seul article, art 89

Il faut éviter une constitution souple car elle est trop facile à réviser. Il faut trouver un équilibre car elle ne peut pas non plus être trop rigide.

La révision doit, d'une manière ou d'une autre, faire appel au peuple souverain. Il n'est pas de coutume de faire appel directement à une assemblée constituante. La technique la plus souvent utilisée pour faire réviser la constitution : Recourir au parlement constituant selon une procédure qui sera réservée à la révision constitutionnelle .

Art 89 → l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au Président de la République, au Premier Ministre ou par proposition des membres du gouvernement.

« Le projet {Pres} ou la proposition de révision {du gouv} doit être voté par les 2 assemblées en terme identiques » → les deux assemblées doivent se mettre d'accord sur le même texte

Phase 1 : initiative

Phase 2 : vote en termes identiques

Phase 3 : la révision devient définitive une fois approuvée par referendum.

« Toutefois le projet de revision n'est pas présenté au referendum lorsque le Président décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès » à la majorité des 3/5eme, 60%

3/ Révision de la Constitution par le pouvoir dérivé

Le titre 16 de la Constitution s'intitule « de la révision », il ne comporte qu'un article mais décliné en 5 alinéa.

***Livre

Pour la révision, tant qu'elle n'est pas approuvée en termes identiques par les deux assemblées, elle ne pourra pas être validée.

Plusieurs phases dans l'adoption d'une révision : l'initiative, le vote et l'approbation. La dernière phase se fait en référendum.

Cependant un alinéa précise que « toutefois le projet de révision n'est pas présenté au referendum lorsque le Président de la République le soumet au Parlement convoqué en Congrès ». L'article 89 poursuit que la révision est approuvée à la majorité des 3/5e du Congrès.

4/ Enjeux liés à la révision de la Constitution

Le pouvoir constituant n'est pas assimilable au pouvoir législatif, il est supérieur. Sur les 25 révisions, toutes relèvent de l'initiative de l'exécutif et non du législatif. Seulement 2 ont été approuvées par referendum et les 23 autres par le Congrès (inverse de ce qui était prévu).

Restriction → aucune révision ne peut porter atteinte à la forme républicaine de la République (si on veut y déroger, il faut réviser la procédure de révision)

Section 3 : La mise en oeuvre de la Constitution

1/ La nature et la portée des dispositions constitutionnelles

Toutes les dispositions ont à la fois une même portée et une portée différente.

Au départ, toutes les Constitutions sont précédées de déclaration de droit, ensuite les dispositions relatives au statut des pouvoirs publics.

Les déclarations de droit → 1ère série de dispositions qu'on retrouve dans presque tous les pays.

La DDHC est le socle de la 1ère Constitution, faite en 3–4 semaines. Elle est restée un texte symbolique jusqu'à nos jours mais sans effectivité juridique.

Elle est pleinement appliquée dans le droit de nos jours dans l'interprétation du Conseil Constitutionnel. C'est lui qui dit les regards qu'il a à l'égard de la Déclaration de 1789.

Les déclarations des droits font partie de la Constitution.

Pouvoir publics → partage normatif entre le Parlement et le Gouvernement.

Art 34 et 37, les manières autres que celles du domaine de la loi relèvent du gouvernement et du Président (décrets).

Caractéristiques du régime parlementaire :

- exécutif met fin au mandat parlementaire
- Parlement peut renverser le gouvernement

La possession de l'initiative des lois est partagée : le projet de loi du gouvernement, ensuite validé par le Parlement. Chaque assemblée a son règlement.

Art 61-1 qui définit QPC relatif aux lois organiques.

Il arrive à certains moments qu'on insère dans la Constitution quelque chose qui n'est pas forcément Constitutionnel (ex : biens des particuliers qui avaient été rationalisés par l'Etat au début du 19e et donc récupérer des biens pour l'Etat).

2/ La sanction des dispositions constitutionnelles

Il n'y a pas de dispositions juridiques sans effectivité juridique.

Sanction politique : cette question s'est posée dès la première Constitution. Dans la DDHC on tentait d'instituer une sanction politique. La DDHC évoque dans l'article 9 les droits des citoyens et ont le droit de résister à l'oppression. Elle compte sur la vigilance des citoyens pour garantir ce droit. Si le Président ne garantit pas le respect de la Constitution → Bill Clinton qui a fait l'objet d'une procédure d'Impeachment et a été déclaré non coupable. Trump a fait l'objet de 2 procédures d'impeachment et déclaré non coupable également.

Section 4 : Le contrôle de Constitutionnalité

À l'époque révolutionnaire, on a estimé que les juges exerçaient en réalité un pouvoir d'ordre politique trop puissant. Ils pouvaient faire des arrêts de règlement, ils créaient du droit. Les grands juges de l'AR (équivalent Cour d'Appel) s'arrogeaient un pouvoir colossal. On leur a ainsi reproché de paralyser le corps administratif, le gouvernement de gouverner (loi des 16 et 24 août 1790 → interdiction au juge de s'immiscer dans les affaires administratives).

Au moment du Consulat, création du Conseil d'Etat → juge spécial au regard de l'administration.

Il y a en France deux ordres juridictionnels importants :

- Judiciaire (litige entre personnes privées) → Cour de cassation (juge pas le fond des litiges mais si les 1ère et 2ème instances appliquent bien le droit.)
- Juridictions administratives → Conseil d'Etat

Le titre VIII de la Constitution, intitulé « de l'autorité judiciaire », aux art 64 à 66-1. Il concerne le juge judiciaire qui est constitutionnalisé, il est présenté comme le gardien de la liberté individuelle, on met au 1er plan le caractère de sa nécessaire indépendance.

Le juge de la Constitution est supérieur au juge des lois. L'article 62 de la Constitution dit que « les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Le Conseil Constitutionnel se place donc au dessus de tout, même de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, car il juge par la norme suprême.

Le fait d'avoir un juge constitutionnel puissant permet d'admettre que la loi est faillible, imparfaite, critiquable et que le législateur peut se tromper. Permet d'abolir l'idée de la souveraineté de la loi.

La France est un des derniers grands pays démocratique à avoir bâti un contrôle de constitutionnalité. C'est d'abord les EU qui intègrent un contrôle de constitutionnalité dans leur Constitution de 1787 (respect du droit fédéral par les Etats). La Cour suprême exige que les lois fédérales respectent la Constitution fédérale.

Autres exemples : Brésil, Argentine, Venezuela, Mexique,... ils ont dès le XIXe siècle élaboré des contrôles de constitutionnalité.

À partir de la fin du XIXe et du début du XXe, le contrôle de constitutionnalité prend forme sur le continent européen. Parmi les premiers pays on compte la Grèce, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche (cas particuliers car pays de Kelsen, précurseur de la Cour Constitutionnelle autrichienne.)

Après la 2GM, il y a eu un mouvement en faveur de l'Etat de droit et la plupart des pays européens ont créé ou perfectionné les juridictions constitutionnelles. La France a hésité car on pensait que la loi était le cadre structurant de la société et donc compliqué de la contester.

La Constitution de 1946 met en place le Comité consultatif Constitutionnel, on s'était rendu compte que la quasi-totalité des pays démocratiques avaient un contrôle de constitutionnalité et donc la volonté d'en faire un semblant de schéma (forme de volonté).

Révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 → élargit la liste des personnes habilitée à saisir le Conseil Constitutionnel

Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 → création du contrôle a posteriori appliqué à travers la QPC

Le pouvoir d'interprétation que s'octroie le Conseil Constitutionnel est très large. Il se reconnaît le pouvoir, au delà des textes, celui de créer des principes à valeur constitutionnelle (pouvoir prétorien).

Les différents types de contrôles de constitutionnalité :

– **contrôle de constitutionnalité décentralisé / déconcentré / diffus** → dans un pays déterminé et exercé par l'ensemble des tribunaux ordinaires. Tout juge est fondé à trancher les questions de constitutionnalité quelque soit sa place dans la hiérarchie judiciaire (pb : fourmillement d'interprétation et divergence)

- **contrôle de constitutionnalité centralisé** —> on ne reconnaît pas aux juges ordinaires la compétence pour trancher une question de constitutionnalité, on confie cette compétence à une Cour constitutionnelle unique (mission exclusive), c'est le cas des Etats européens
- **contrôle par voie d'action** —> la question constitutionnelle est le seul objet du contrôle, cad qu'on demande au juge constitutionnel si la loi est conforme ou non
- **contrôle par voie d'exception** —> contrôle effectué par un juge constitutionnel qui a une mission plus globale, cad juger le fond du litige et juger au préalable une exception de la constitutionnalité

Le conseil constitutionnel n'a pour seule compétence de trancher les problèmes de constitutionnalité. **Contrôle par voie d'action** = le juge ne tranche que les questions de constitutionnalité. Cette décision aura l'effet absolu de la chose jugée, elle est tranchée pour tous les citoyens, la question de sa constitutionnalité ne pourra plus être jugée.

Souvent les juges disent qu'il s'agit d'un contrôle abstrait. Le juge ne statue pas in concreto, il statue sur la loi, purement déconnecté des litiges.

—> Le contrôle peut être exercé avant que la loi soit mise en vigueur = a priori (DC)

Ou alors après son entrée en vigueur = a posteriori (QPC)

En 2008 —> Création de la QPC article 61-1 et entrée en vigueur en 2010.

La catégorie QPC est la question la plus traitée depuis ces dernières années.

Le Conseil Constitutionnel statue également sur le domaine de la loi, avec la mention « L ».

=> La création du contrôle a posteriori nous a aidé à renforcer l'Etat de droit en France.

° Lors d'une DC : si le juge estime qu'une des dispositions est non conforme à la Constitution, cette disposition ne pourra pas être promulguée. => On parle d'une annulation, c'est à dire, la suppression rétroactive, totale, de ces dispositions

° Lors d'une QPC : Un justiciable, à travers son avocat, constate la constitutionnalité de certaines dispositions d'une loi. Soit le Conseil tranche en disant que les dispositions sont conformes = la QPC est tranchée, pas possible de refaire une QPC. Si le juge déclare la disposition non conforme = il faut abroger les dispositions, à compter de la décision du CC, ces articles vont cesser de produire des effets juridiques, ils ne seront plus applicables. —> effet absolu de la chose jugée.

La QPC est donc apposée par l'avocat d'une partie dans un litige. Ce dernier a obtenu in fine la possibilité de réaliser une QPC devant le Conseil et d'y défendre ses arguments.

Ainsi, la décision du juge va changer l'état du droit, pour tous les citoyens.

Exemple du système américain :

Lors d'un litige, si le juge (juge du fond), se rend compte qu'une disposition n'est pas conforme à la Constitution, il va l'écarter du litige. N'a d'effet que dans les parties au litige = effet relatif. Le juge n'a pas le pouvoir d'abroger la loi, ainsi elle sera toujours en vigueur,

d'autres juges dans d'autres juridictions pourront continuer à l'appliquer.

Chapitre 3 – Le régime politique

Article 16 de la déclaration de 1989 = « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » => On attend d'une Constitution qu'elle propose un agencement de la séparation des pouvoirs et la garantie des droits des citoyens.

-> En France mais aussi dans les autres démocraties.

Pour définir cet aspect de la Constitution on utilise la formule de Winston Churchill : « la démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres ». -> Winston Churchill, Premier Ministre anglais, grand démocrate, « critique » le régime démocratique mais affirme toutefois que c'est le mieux de tous.

La démocratie pourrait se définir comme assurant la séparation des pouvoirs et la garantie des droits.

Il y a eu depuis la Révolution plusieurs sortes de démocratie : la démocratie libérale et la démocratie populaire.

- Libérale : héritière du siècle des lumières

- Populaire : lien plus fort avec le peuple

De plus, il n'y a pas de démocratie sans élections (élections disputées)

Section 1 : Le principe de la séparation des pouvoirs et ses conséquences

La séparation des pouvoirs prend ses sources dans l'article 16 de la Déclaration de 1989, mais ses racines sont plus anciennes (grands auteurs tels que Montesquieu et ses ancêtres).

1/ Enracinement de la séparation des pouvoirs dans l'histoire anglaise

C'est l'histoire progressive du Parlement.

Au début, c'est le Roi, le souverain qui a tous les pouvoirs. Les juristes constatent que dès le début du 13^e siècle, il y a en Angleterre la conscience que le Roi doit céder quelque chose, il ne peut pas décider de tout. Au départ ce sont des vassaux du Roi, réunis en Grand Conseil, il conseillent le Roi.

* En 1215, il y a la Grande Charte, le Roi s'engage à ne plus lever d'impôts sans le consentement du Grand Conseil.

* En .. le Grand Conseil obtient du Roi un droit de veto. Les vassaux ont le droit de refuser une décision du Roi, ce dernier doit partager le pouvoir normatif.

* En 1640, une première révolution en Angleterre, aboutira à l'abolition provisoire de la Royauté. Suite à cette révolution, en 1641, il y a un autre acte important, la Grande Remontrance. Le Grand Conseil obtient un droit de contrôle de la nomination royale.

* En 1679, l'Acte d'habeas corpus -> le Roi admet, sous la pression du Grand Conseil, qu'il ne pourra plus emprisonner ses sujets sans jugement = naissance d'un pouvoir judiciaire.

* 1688, deuxième révolution, est suivie d'une Déclaration de droits (bill of rights), qui est une approche construite et sérieuse des droits fondamentaux + limitation des pouvoirs du Roi.

=> petit à petit, on assiste à la création de la Loi.

On peut alors parler de Parlement (chambre des Lords)

* 1701, Acte d'Etablissement -> règles de succession, pouvoir exécutif, consentement du Parlement avant déclaration de Guerre, pouvoir des juges etc.

2/ La contribution de John Locke

Philosophe anglais 1632 – 1704 -> Il est l'auteur des « Traités sur le gouvernement civil », ouvrages généralement retenus comme ayant franchis des points importants sur la séparation des pouvoirs. Il la présente comme nécessaire et utile dans tout Etat, mais sa préoccupation première est d'assurer le consentement des individus au pouvoir de l'Etat. Locke en vient à la conclusion que le consentement des individus ne peut être libre et éclairé que s'il y a une limitation du pouvoir monarchique, et ce, avec une distinction réelle des fonctions de l'Etat. -> « La tentation serait trop grande pour la fragilité humaine qui se laisserait vite aller à s'emparer du pouvoir si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois ont également le pouvoir de les exécuter. »

Selon Locke, le Parlement ne s'aurait jamais avoir le droit de détruire ou d'appauvrir un sujet. -> Il part de l'idée qu'il faut distinguer les fonctions dans l'Etat (le pouvoir suprême et le pouvoir exécutif) = aucun des 2 pouvoirs ne doit pas déborder de son domaine.

Il y a bien chez Locke une division entre les 3 pouvoirs (le pouvoir fédératif, auj le pouvoir de faire la guerre, conclure les traités etc , ce sont les pouvoirs du Roi dans ses relations avec les puissances étrangères.)

3/ La systématisation de Montesquieu

Montesquieu, 1689 – 1755, il a écrit « L'esprit des Lois ». -> Selon lui il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il se base sur l'analyse de la situation en Angleterre. L'un des aspects nouveaux : il considère que les juges exercent un véritable pouvoir.

Il dit « il n'y a pas de liberté pour les individus si la puissance de juger n'est pas séparée des deux autres ». (principalement de la puissance exécutive).

-> « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir il faut donc que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir ».

=> Le pouvoir arrête le pouvoir : si chacun des pouvoirs reste dans ses prérogatives, il n'y a pas de débordement.

On présente souvent Montesquieu comme le père du libéralisme politique, cette idée fondamentale pour laquelle les individus doivent être défendus par l'Etat.

=> Art 16 de la déclaration de 1789 « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution ».

ATTENTION : il n'a pas inventé la séparation des pouvoirs

Section 2 : la séparation des pouvoirs et la typologie des régimes politiques

1/ Le régime parlementaire

Ils sont caractérisés par une séparation souple des pouvoirs. Parfois même on dit « collaboration des pouvoirs » = il y a des moyens d'actions réciproques des pouvoirs l'un sur l'autre.

Les mécanismes du régime parlementaire sont nés en Angleterre. → au départ, les pouvoirs sont tous détenus par le Roi. Au fur et à mesure le Roi va délaier de plus en plus de pouvoirs à la Chambre des Lords. Il admet finalement, que ce qu'était au départ un seul Conseil pour lui, devienne une autorité à part entière, le Parlement. => Recherche d'un contact entre les pouvoirs royaux et le Parlement, on invente une structure nouvelle, le Cabinet (Gouvernement en France). C'est une structure collégiale, nommée par le Roi mais qui a besoin de la confiance du Parlement devant lequel ce Gouvernement est responsable.

=> Il y a très peu de risque que le Premier Ministre et son Gouvernement soient renversés par le Parlement.

En Angleterre les élections ont lieu au scrutin majoritaire à un tour, (le parti qui arrive en tête remporte énormément de sièges).

En revanche, le Premier Ministre, qui a tjr une solide majorité au Parlement, est souvent mis en minorité dans son propre parti.

→ À partir du moment où le PM a une solide majorité, il y a de grands débats politiques au sein de son propre parti et il peut arriver un moment où la ligne politique défendue par le PM n'est plus validée par le Parti, il est donc mis en minorité au sein de son parti par un autre leader qui incarne mieux la politique du moment)

Au R-U, le Premier Ministre cumule sa fonction de PM avec celle de chef de son parti.

=> S'il est destitué de sa fonction de chef de parti, il y a de grandes chances pour qu'il perde sa fonction de PM. (Ex : Margaret Thatcher, Boris Johnson)

Depuis une réforme de 2011, au R-U, le PM n'a plus que l'initiative de la dissolution de la Chambre des Communes, mais cette dissolution doit être confirmée (majorité des 2/3) par la Chambre des Communes elle-même. → (c'est comme si en France, pour dissoudre l'AN, cette dernière devait donner son accord).

Dans les autres régimes parlementaires le mécanisme est différent :

Le droit de dissolution est exercé de manière différente, sans limite. Dans la plupart des régimes parlementaires, l'initiative de la dissolution appartient au Premier Ministre. Mais en France, le droit de dissolution appartient au Président de la République = une autorité qui n'est pas responsable devant le Parlement.

La Constitution dit que le Président doit consulter le PM et les Présidents des Assemblées. (mais leur avis n'a pas beaucoup d'importance...)

Sous la Ve République, il y a eu 6 dissolutions (par le Parlement).

→ Régime parlementaire moniste :

On appelle un régime parlementaire moniste un régime parlementaire dans lequel le pouvoir exécutif est détenu par une seule personne. Ex : Régime Anglais.

→ Régime parlementaire dualiste :

Il est présent en France : historiquement ce régime est né en France pendant la monarchie de Juillet (1830 – 1848). Les deux autorités de l'Etat revendiquent toutes les deux le pouvoir

exécutif. Le chef de l'Etat n'exerce normalement plus de pouvoir, sauf dans les régimes dualiste où il le partage avec le PM.

Souvent on appelle ce type de régime le régime parlementaire orléaniste.

-> Régime parlementaire mono-caméral :

Un Parlement qui ne possède qu'une seule chambre

-> Régime parlementaire bicaméral :

Un Parlement qui dispose de deux chambres, comme en France avec le Sénat et l'assemblée Nationale

2/ Les régimes présidentiels

Il y a bcp de régimes présidentiels. Le modèle de référence étant les Etats Unis d'Amérique. Cependant il en existe bcp, l'Argentine, le Brésil, le Venezuela, le Chili, le Mexique, ou sur d'autres continents comme l'Indonésie.

-> Comme les régimes parlementaires, il est caractérisé par la séparation des pouvoirs mais le régime présidentiel pratique une séparation bcp plus stricte.

Il n'y a pas de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (en G il n'y a pas de Gouvernement....).

On sait qu'un régime présidentiel le Président a des pouvoirs importants mais il n'a pas l'article 12 par exemple (droit de dissolution).

Les ministres n'engagent leur responsabilité que devant le Président, pas devant le Parlement.

De plus, il n'y a pas de cohabitation dans un régime présidentiel.

Le président dispose d'un droit de veto sur les lois votées par le Congrès

Tant dans un régime Présidentiel que Parlementaire il y a des équilibres qui se créent. -> possibilité de tomber dans une dictature ou un régime d'assemblée

Section 3 : les Fondamentaux de la démocratie

1/ L'Etat de Droit comme aboutissement de la démocratie

Souvent on distingue l'Etat légal et l'Etat de droit.

- L'Etat légal -> Etat centré autour de la mission du législateur qui serait supérieur à la loi

- Etat de droit : concept né récemment mais pour parler d'un ancien système -> Etat qui soumet les gouvernants aux lois = à partir de 1958

Est-ce qu'un système n'ayant pas de contrôle de constitutionnalité peut être considéré comme un Etat de droit ? -> exemple du Royaume Uni, on peut en douter

-> **Etat de droit** : sorte de perfectionnement de l'approche occidentale de la démocratie

pluraliste. Historiquement, il est né au 20^e siècle et se développe principalement après la SGM, même si son enracinement est beaucoup plus ancien, dès le 18^e siècle, dès la déclaration de 1789.

Alexis de Tocqueville, auteur français de la première moitié du 19^e siècle, on peut le considérer comme le père de l'approche de la démocratie pluraliste. Son œuvre principale, « De la démocratie en Amérique » 1840. → Il souhaite comprendre pourquoi la démocratie fonctionne aux Etats Unis et pas en France.

→ La démocratie selon Tocqueville c'est l'égalité des conditions. Mais il donne aussi le danger de l'égalitarisme. Il faut trouver un équilibre optimal entre l'égalité et la liberté. Aux E-U il constate un meilleur équilibre entre liberté et égalité, des institutions démocratiquement élues, un pouvoir contrôlé par l'opposition, qui accepte lui-même de se soumettre lui-même au droit. Il dit aussi que l'Etat central n'occupe pas tout l'espace public, « il y a un espace important pour les structures locales et aussi pour les associations ». Il faut se méfier d'un Etat omnipotent, de l'Etat providence.

L'Etat de droit est un concept d'origine Allemande (les philosophes allemands), à travers l'idée de l'égalité des droits et des devoirs des citoyens. → mais l'Allemagne est un des pays qui à le plus failli en terme d'Etat de droit. Comment le pays de l'Etat de droit a-t-il pu le méconnaître à ce point ? Les institutions ne suffisent jamais, elles sont ce que qu'elles sont, mais les gouvernants de ces institutions peuvent les dégrader. => On s'est rendu compte qu'il faut soumettre par tous les moyens les gouvernants, y compris le législateur aux règles de droit. Il faut une Constitution intangible et que le législateur doit en tout temps respecter.

Après la SGM, l'Etat de droit se définit à l'échelle internationale :

- Création de l'ONU qui, très vite, s'est donnée comme mission la promotion de la démocratie, la paix et les droits de l'Homme, à l'échelle internationale. Pour cela, l'ONU s'est référée à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

- René Cassin, avec la promotion de l'Union politique européenne, qui s'appuie sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles. Aboutie à la création du Conseil de l'Europe. « Ces Etats signataires ont en charge un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté, et de prééminence du droit. » → Tous les Etats signataires doivent être caractérisés par un régime véritablement démocratique, et par le respect des droits de l'Homme. Cependant il y a une concurrence importante entre les démocraties populaires et les démocraties libérales.

La France fait partie des pays qui ont ratifié tardivement la Convention Européenne des droits de l'Homme. (1974) → La France a sa propre vision de sauvegarde des droits de l'Homme. Article 6 CEDH : droit à un procès équitable

La démocratie suppose l'existence d'institutions démocratiques élues, une opposition politique reconnue → pluralisme politique, plusieurs partis politiques, L'existence des partis politiques est relativement récente. Ils sont nés en Angleterre aux Etats Unis, ce n'est que récemment que la plupart des démocraties ont reconnu que l'Etat devait prendre en compte les partis politiques (ils faisaient partie de la sphère privée)

2/ L'organisation d'élections libres et disputées

Tous les candidats ont des chances à leur portée. Cela prohibe les systèmes dit de la « candidature officielle », ou le système du « parti unique ». Dans certains pays qui se prétendent démocratiques on met en prison l'opposant principal parce qu'il a de grandes chances de remporter l'élections. → Il faut un pluralisme de candidatures.

JJ Rousseau pensait que les élections sont la perversion de la démocratie, et que les citoyens doivent eux-même prendre des décisions.

Système de démocratie semi-directe : système qui combine la prise de décision directe par les citoyens et la nécessité de la représentation. Le pays qui la pratique le mieux est la Suisse. Plusieurs fois par an les suisses sont convoqués à des référendum. Beaucoup de décisions importantes sont posées et prises par les citoyens. Mais il existe tout de même un système de représentation avec des parlementaires etc.

Art 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple français qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum » → Hybridation entre souveraineté nationale et populaire

Jusqu'en 2008, la Constitution a réservé le droit de referendum au Président de la République (referendum art 89 ou art 11).

En 2008 on a rajouté dans l'article 11 sur le referendum législatif une disposition qui permettrait au Parlement et aux citoyens de proposer un référendum.

Alinéa 3 : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. »

Cependant le projet doit être validé par le Conseil Constitutionnel qui va vérifier les conditions, le respect du cadre de l'article 11 etc

Dans la plupart des démocraties, dont en France on dit que les représentants, les députés, ont un mandat représentatif ≠ mandat impératif (mandat par lequel les électeurs fixeraient des consignes, imposerait les lois à prendre).

Tout mandat impératif est nul → pendant la durée de leur mandat les députés sont libre de leur vote, ils ne reçoivent pas d'ordre des électeurs et ils n'ont pas de compte à rendre aux électeurs.

Dans une démocratie représentative, le fait d'être un électeur correspond à une fonction. Arrêt 11 juin 2002, CEDH parle de l'interdiction d'exercer un mandat aux parlementaires turcs « cette interdiction est incompatible avec la suspension même du droit d'être élu et d'exercer un mandat et quelle a porté atteinte au pouvoir souverain. »

Dans bcp de démocratie, le chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct → pose le problème des deux majorités (celle obtenue à l'assemblée et celle obtenue aux présidentielles)

Dans les régimes présidentiels cette cohabitation n'existe pas, et dans un régime parlementaire classique non plus puisque le pouvoir appartient majoritairement au Premier ministre. Le suffrage a souvent été restreint, accordé aux citoyens qui respectaient un certain nombre de conditions. = Suffrage censitaire (Cens). Jusqu'en 1848, en France, ne pouvaient être électeurs que les citoyens qui avaient les moyens de payer le Cens, les impôts sur le revenu.

Lorsque la Ve République a été créée, le GDG a voulu élargir le nombre d'électeurs pouvant participer à l'élection du Président de la République. Depuis près de 80 ans on pratiquait l'élection du Président par le Parlement. Dans un premier temps, le GDG a ouvert l'élections à tous les élus de France. Puis, en 1962, avec l'article 11 le GDG a fait approuvé par référendum l'élection du Président au suffrage universel direct. -> Saisie du Conseil Constitutionnel

Le suffrage universel direct est il obligatoire ? Et l'élection du Président au suffrage universel ?

-> Qu'elles doivent être les modalités d'exercice du droit de vote ?

Le suffrage est un droit et non pas une obligation. Débat pour rendre le vote obligatoire (présent dans certains pays et pour certaines élections, l'Australie, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, Brésil, etc,) -> il peut y avoir un contrôle du vote et des abstentionnistes. Il y aura donc une amende pour ceux qui n'ont pas voté. Dans certains de ces pays et pour certaines des élections il n'y a pas de contrôle et les amendes ne sont pas distribuées.

En France il y a un vote obligatoire, ce sont les élections des grands électeurs. Les élus locaux doivent élire les sénateurs.

En 2008 et en 2011 lors élections municipales et départementales, c'est la gauche qui est arrivée en tête. Ainsi, fin 2011, lors des élections sénatoriales, le Sénat a également basculé à gauche. Cependant, en 2014, le Sénat est repassé à droite.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur une liste électorale (même s'il n'y a plus de démarche à faire pour être inscrit sur les listes, sauf lors d'un déménagement)

- Le vote blanc et nul :

Un bulletin nul est un bulletin qui n'est pas conforme (déchiré etc,), il y a la volonté de rendre le bulletin nul.

Le bulletin blanc lui est une enveloppe vide par exemple. -> Accomplissement de l'acte citoyen mais montre son désaccord avec les candidats;

Depuis quelques décennies le vote blanc s'est considérablement développé.

Loi du 21 février 2014 : les bulletins blanc doivent être décomptés séparément des bulletins nuls, mais ces bulletins ne sont pas pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés -> Pas de portée électorale, sauf pour identifier précisément le nombre de votants qui ont voté blanc.

3/ Les modes de scrutin

Chaque démocratie choisie son mode de scrutin et elle n'est pas obligée de choisir le même mode pour toutes élections.

Le mode de scrutin c'est la règle définissant les modalités de déroulement des élections.

Est ce qu'on souhaite un mode de scrutin de type majoritaire ou proportionnel ?

Est ce qu'on souhaite un scrutin uninominal ou de liste ?

Et est ce qu'on va organiser une élection à un seul tour ou à deux tours ?

→ Le scrutin majoritaire :

Scrutin majoritaire a un tour caractérise les élections britanniques => Ce scrutin a un effet net pour créer une majorité.

Scrutin majoritaire a deux tous : Les elections législatives ou présidentielles à deux tours.

→ Le scrutin proportionnel :

Recherche d'une justice et une proportionnalité. Il y a également une équité puisque même les plus petits partis sont représentés. De plus, ce scrutin ne peut fonctionner que sur la base de liste.

En 1986, il a été décidé que l'on allait élire les député à la représentation proportionnelle.

→ En Allemagne on mélange le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel